

Bản án số: 44 /2025/HS-ST

Ngày: 03-9-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo Nguyên
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Đình Hải
Ông Nguyễn Thế Phương
- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Lê Anh Thơ – Thư ký Tòa án.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hồng – Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 9 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 31/2025/TLST-HS ngày 13/2/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2025/QĐST-HS ngày 06/3/2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 06/2025/QĐST-HS ngày 27/3/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thông báo mở phiên tòa số 62/TB-TA ngày 14/8/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo:

Nguyễn Hữu P, tên gọi khác: Q, sinh năm: 1982 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là thành phố Hồ Chí Minh)

Nơi thường trú: Ấp B, xã B, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã B, thành phố Hồ Chí Minh); Nghề nghiệp: Lái xe; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Con ông Nguyễn Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Kim Y; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/10/2024 đến ngày 07/11/2024, được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh. (có mặt)

Người bị hại:

Ông Bùi Chí C, tên gọi khác: Bùi Chí T1, sinh năm: 1984. CMND: 301146044 cấp ngày 13/4/2017 tại Công an tỉnh L. Nơi cư trú: Ấp Ô, xã T, huyện T, tỉnh Long An. (đã chết)

Người đại diện hợp pháp của ông Bùi Chí C:

1. Bà Lê Thị B, sinh năm: 1946 (mẹ ruột ông Bùi Chí C) (có mặt)
2. Cháu Bùi Xuân M, sinh ngày: 30/6/2011 (con của ông Bùi Chí C)
3. Cháu Bùi Xuân N, sinh ngày: 21/10/2013 (con của ông Bùi Chí C)

Cùng cư trú tại: Ấp Ô, xã T, huyện T, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị B: Ông Bùi Chí C, sinh ngày: 22/11/1984. CCCD số: 080084013899 cấp ngày 14/11/2024. Nơi cư trú: Ấp Ô, xã T, huyện T, tỉnh Long An. (có mặt)

Bị đơn dân sự: Công ty TNHH Y1

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Châu Yến N1, chức vụ: Giám đốc. Trụ sở: Tổ E, khu phố Ô, phường T, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Châu Yến N1: Ông Nguyễn Hoàng P1, sinh năm: 1988. Địa chỉ: Khu phố V, phường T, thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Hữu P là tài xế của Công ty TNHH Y1. Vào khoảng 13 giờ 45 phút, ngày 16/10/2024, P điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 72H-02946, kéo theo Sơ mi rơ moóc biển số 50RM-018.88 lưu thông trên Quốc lộ E theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đi đến ngã 3 giữa Quốc lộ E và đường vào Cảng Cái M, đoạn Km48 của Quốc lộ E thuộc khu phố Ô, phường T, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường T, thành phố Hồ Chí Minh), P điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải trên đường dẫn vào đường C. Do không chú ý quan sát, không nhường quyền đi trước cho phương tiện đang đi trên phần đường của họ nên khi chuyển hướng đã xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 62F1 - 14248 do ông Bùi Chí C điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả, ông Bùi Chí C chết tại hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thuộc Km48, khu vực giao lộ giữa Quốc lộ E và đường vào Cảng Cái M thuộc khu phố Ô, phường T, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là ngã 3 giao nhau giữa Quốc lộ E và đường vào Cảng Cái M, mặt đường được trải nhựa bằng phẳng, có dải phân cách cứng giữa đường để chia chiều lưu thông. Tại ngã ba có khoảng mở giữa hai chiều lưu thông và khoảng mở của giao lộ. Các dấu vết vụ tai nạn nằm trên phần đường hướng lưu thông từ Quốc lộ E rẽ phải vào cảng C - T. Lấy lề đường bên phải của Quốc lộ E, hướng lưu thông từ thị xã P đi thành phố B làm lề chuẩn; Lấy điểm đánh dấu cọc mốc Km48 nằm trên dải phân cách cứng của Quốc lộ E làm điểm cố định. Vị trí xe mô tô biển số 62F1 - 14248 sau tai nạn đổ ngã sang trái, đầu xe hướng vào lề chuẩn, tâm trục bánh trước cách lề chuẩn 05m50, tâm trục bánh sau cách lề chuẩn 06m60, tâm trục xe mô tô cách đầu vết cày do xe mô tô để lại trên mặt đường 02m30 và cách vị trí đầu nạn nhân 04m90. Vị trí xe ô tô biển số 72H-02946, kéo theo Sơ mi rơ moóc biển số 50RM-018.88 sau tai nạn nằm sát lề đường vào Cảng C, tâm trục bánh sau cùng bên trái cách tâm trục bánh trước của xe mô tô 105m00 và cách vị

trí đầu nạn nhân 101m00. Khu vực va chạm được xác định cách lề chuẩn 07m50, cách đầu vết cày của xe mô tô 04m30, cách điểm cố định 16m70.

Tại Bản kết luận giám định tử thi số: 389/KLGĐTT-PC09 ngày 15/11/2024 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận:

“1. Các kết quả chính:

1.1. Kết quả khám nghiệm: Vết thương dập rách da - cơ vùng hố chậu trái, kích thước 23cm x 10cm. Vùng $\frac{1}{2}$ trên lưng trái có ba vết bầm máu da, kích thước từ trên xuống dưới lần lượt là: 2.5cm x 2cm, 3cm x 2cm, 13cm x 2cm. Bầm máu da vùng $\frac{1}{3}$ dưới lưng phải-mông phải, kích thước 20cm x 9cm.

Tụ máu dưới da và trong vùng cơ ngực-bụng. Gãy xương sườn 5-6-7-8-9 phải, gãy xương sườn 6-7-8-9 trái; xương ức, xương cột sống không gãy, vỡ. Trần máu khoang màng phổi hai bên. Dập rỉ rác phổi hai bên. Trần máu khoang màng bụng. Dập-vỡ gan. Thoát vị các quai ruột non qua vết thương vùng hố chậu trái. Bầm-tụ máu rải rác thành ruột. Bầm-tụ máu rải rác mạc treo ruột. Rách rải rác mạc treo ruột.

1.2. Kết quả xét nghiệm, giám định khác: Trong máu tử thi Bùi Chí C không tìm thấy E, không tìm thấy ma túy.

2. Kết luận:

2.1. Kết luận nguyên nhân chết: Nạn nhân Bùi Chí C chết do đa chấn thương ngực - bụng.

2.2. Kết luận khác: Vật tác động gây tử vong là vật tày, tác động trực tiếp vào vùng ngực-bụng cơ thể nạn nhân theo cơ chế nén - ép.

- Trong máu tử thi Bùi Chí C không tìm thấy E, không tìm thấy ma túy.”

Nguyên nhân xảy ra tai nạn: Vụ tai nạn giao thông nêu trên xảy ra do lỗi của Nguyễn Hữu P điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 72H-02946, kéo theo Sơ mi rơ moóc biển số 50RM-018.88 chuyển hướng rẽ phải từ Quốc lộ E vào đường C không chú ý quan sát, không nhường quyền đi trước cho phương tiện đang đi trên phần đường của họ, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ. Hậu quả: ông Bùi Chí C chết.

Về vật chứng:

+ 01 (một) xe ô tô đầu kéo biển số 72H-02946, kéo theo Sơ mi rơ moóc biển số 50RM-018.88 là tài sản hợp pháp của Công ty TNHH Y1 và Công ty TNHH MTV Q1, 01 (một) mô tô biển số 62F1 - 14248 là tài sản hợp pháp của nạn nhân Bùi Chí C nên ngày 29/10/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã P đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 1922/QĐ trao trả tài sản trên cho ông Nguyễn Hoàng P1 - là đại diện của Công ty Y1 và ông Bùi Chí C (sinh ngày: 22/11/1984. CCCD số: 080084013899) là em trai của nạn nhân Bùi Chí C.

+ Đối với 01 USB, bên trong chứa một đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông, được niêm phong và 01 (một) Giấy phép lái xe mô tô hạng FC, số: 770060000523 mang tên Nguyễn Hữu P, chuyển theo hồ sơ vụ án

Về trách nhiệm dân sự: Công ty TNHH Y1 đã hỗ trợ gia đình nạn nhân Bùi Chí C số tiền 75.000.000 đồng. Nguyễn Hữu P đã bồi thường số tiền 20.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp của nạn nhân Bùi Chí C là ông Bùi Chí C yêu cầu Nguyễn Hữu P có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với hai người con của nạn nhân Bùi Chí C là cháu Bùi Xuân M, sinh ngày 30/6/2011 và cháu Bùi Xuân N, sinh ngày 21/10/2013 đến khi các cháu đủ 18 tuổi. P đồng ý cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 38/CT-VKS ngày 07/2/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Tòa án nhân dân khu vực 12 – thành phố Hồ Chí Minh) đã truy tố Nguyễn Hữu P về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện người bị hại, bị cáo và người đại diện theo ủy quyền của Công ty Y1 thống nhất với nhau về trách nhiệm dân sự. Theo đó: Ngay tại phiên tòa, Công ty Y1 tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) thay cho bị cáo Nguyễn Hữu P (đã bồi thường xong). Bị cáo Nguyễn Hữu P có trách nhiệm bồi thường thêm cho gia đình người bị hại số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Hữu P có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 02 con của người bị hại là cháu Bùi Xuân M và cháu Bùi Xuân N mỗi cháu 2.000.000 đồng/tháng đến khi các cháu trưởng thành (đủ 18 tuổi). Đại diện người bị hại bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quyết định truy tố Nguyễn Hữu P về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn Hữu P với mức án từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm 06 tháng tù.

Về vật chứng:

Đề nghị: Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ 01 USB, bên trong chứa một đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông, được niêm phong. Trả lại cho Nguyễn Hữu P 01 (một) Giấy phép lái xe mô tô hạng FC, số: 770060000523 mang tên Nguyễn Hữu P.

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo, đại diện bị hại, đại diện bị đơn dân sự.

Nguyễn Hữu P không tranh luận về tội danh, mức hình phạt chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện người bị hại, đại diện bị đơn dân sự đã thỏa thuận được với nhau về trách nhiệm dân sự, không yêu cầu gì thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo với lời khai của nhân chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Vào khoảng 13 giờ 45 phút, ngày 16/10/2024, tại Km48 Quốc lộ E thuộc khu phố Ô, phường T, thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường T, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu P điều khiển xe ô tô biển số 72H-02946, kéo theo Sơ mi rơ moóc biển số 50RM-018.88 chuyển hướng rẽ phải từ Quốc lộ E vào đường C, không chú ý quan sát, không nhường quyền đi trước cho phương tiện đang đi trên phần đường của họ, vi phạm Điều 15 Luật Giao thông đường bộ 2008. Và xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 62F1 - 14248 do ông Bùi Chí C điều khiển. Hậu quả: Ông Bùi Chí C chết.

Như vậy, hành vi của Nguyễn Hữu P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015, đúng như truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 – thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi của bị cáo:

Bị cáo sử dụng xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ lưu thông trên đường nhưng không tuân thủ đúng quy định pháp luật về giao thông dẫn đến hậu quả chết người. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người bị hại, gây hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Do đó cần có mức hình phạt tù tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Xét từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường khắc phục một phần thiệt hại, bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo nên bị cáo được áp dụng điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình để giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (một) xe ô tô đầu kéo biển số 72H-02946, kéo theo Sơ mi rơ moóc biển số 50RM-018.88 là tài sản hợp pháp của Công ty TNHH Y1 và Công ty TNHH MTV Q1; 01 (một) mô tô biển số 62F1 - 14248 là tài sản hợp pháp của nạn nhân Bùi Chí C nên ngày 29/10/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã P đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 1922/QĐ trả tài sản trên cho ông Nguyễn H và ông Bùi Chí C (sinh ngày: 22/11/1984. CCCD số: 080084013899) là đúng.

- Đối với 01 USB, bên trong chứa một đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông, được niêm phong là chứng cứ của vụ án nên tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ .

- 01 (một) Giấy phép lái xe mô tô hạng FC, số: 770060000523 mang tên Nguyễn Hữu P là tài sản hợp pháp của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

Tại phiên tòa, người đại diện của người bị hại, bị cáo và người đại diện theo ủy quyền của Công ty Y1 thống nhất với nhau về bồi thường dân sự. Theo đó: Ngay tại phiên tòa, Công ty Y1 tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) thay cho bị cáo Nguyễn Hữu P (đã bồi thường xong). Bị cáo Nguyễn Hữu P có trách nhiệm bồi thường thêm cho gia đình người bị hại số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Hữu P có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 02 con của người bị hại là cháu Bùi Xuân M và cháu Bùi Xuân N mỗi cháu 2.000.000 đồng/tháng đến khi các cháu trưởng thành (đủ 18 tuổi). Đại diện người bị hại bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Thời điểm cấp dưỡng bắt đầu từ tháng 9/2025. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự.

[7] Hình phạt bổ sung:

Cấm bị cáo Nguyễn Hữu P làm công việc tài xế lái xe trong thời gian 01 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

[8] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

1. Áp dụng điểm a Khoản 1 Điều 260, điểm b, s Khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017;

Xử phạt Nguyễn Hữu P 02 (Hai) năm 06 (S) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, trừ thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/10/2024 đến ngày 07/11/2024.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 8 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022, Điều 111 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Buộc bị cáo Nguyễn Hữu P phải bồi thường cho bà Lê Thị B, cháu Bùi Xuân M, cháu Bùi Xuân N số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Bị cáo Nguyễn Hữu P phải cấp dưỡng nuôi 02 cháu Bùi Xuân N, cháu Bùi Xuân M mỗi tháng 2.000.000 đồng/cháu đến khi các cháu trưởng thành (đủ 18 tuổi). Thời điểm cấp dưỡng bắt đầu từ tháng 9/2025.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không chịu trả số tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải trả thêm tiền lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Trả cho Nguyễn Hữu P 01 (một) Giấy phép lái xe mô tô hạng FC, số: 770060000523 mang tên Nguyễn Hữu P

Tiếp tục lưu giữ 01 USB bên trong chứa một đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông.

4. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cấm bị cáo Nguyễn Hữu P làm công việc tài xế lái xe trong thời gian 01 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Nguyễn Hữu P phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.500.000đ (Hai triệu, năm trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, bị đơn dân sự có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm.

“Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Nơi nhận:

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Khu vực 12 – TP. HCM;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- PV 06 - Công an TP. Hồ Chí Minh ;
- PC 01 - Công an TP. Hồ Chí Minh ;
- THADS Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ

Trần Thị Thảo Nguyên